

1006860-09.2019.8.26.0010

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: LIGIA MARIA TEGAO NAVE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional X - Ipiranga

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... proteja de furto simples não pode cobrir o roubo ou furto qualificado; um seguro que proteja de incêndio não pode ser estendido à inundação, por exemplo". Em outras palavras: a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não permite o alargamento dos riscos assumidos no contrato, desde que expostos de forma clara ao segurado (artigo 46 do CDC).

A documentação trazida aos autos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional X - Ipiranga

2ª Vara Cível

Rua Agostinho Gomes, 1455, São Paulo - SP - cep 04206-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1006860-09.2019.8.26.0010 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1006860-09.2019.8.26.0010

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Seguro

Requerente:

Maria Edivane da Silva e outro

Requerido:

Companhia de Seguros Aliança do Brasil

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LIGIA MARIA TEGAO NAVE

Vistos.

MARIA EDIVANE DA SILVA e JOSÉ ANTONIO DA SILVA ajuizaram ação de cobrança de seguro cc. indenização por danos morais contra COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL alegando, em suma, serem, respectivamente, irmã e pai de Cícero José da Silva, detentor da apólice de seguros nº755224, realizado junto à requerida, tendo como beneficiários os demandados, com vigência de 09 de agosto de 2018 a 09 de agosto de 2023, com capital segurado para morte no valor de R\$56.000,00. Cícero faleceu em 29.08.2018 e os autores buscaram o pagamento do seguro que, no entanto, foi negado, sob a alegação de que os beneficiários seriam Wanda Maria da Silva e José Antonio da Silva. Maria Edivane esclarece que Wanda é sua alcinha desde criança, o que poderá ser esclarecido por prova testemunhal e acrescenta que o banco quando da contratação não solicitou documentos dos beneficiários e que Cícero não tinha nenhuma outra irmã chamada Wanda. Requerem o pagamento do valor do seguro de R\$56.000,00 e invocam os artigos 757, 758 e 792 do Código Civil, além do Código de Defesa do Consumidor. Juntou documentos (fls. 07/44).
Contestação às fls. 56/68 alegando, em suma, ilegitimidade ativa e carência de ação por falta de pretensão resistida. Afirma, ainda, falta de regulação do sinistro,

elencando os documentos cuja apresentação pelos autores faz-se necessária, invocando os artigos 765 e 777 do Código Civil. Diz, ainda, da necessidade de se investigar a provável preexistência das doenças que culminaram com o óbito do segurado, pois a contratação deu-se em 09.08.2018 e o óbito, por cirrose hepática, que sabidamente não se desenvolve de forma súbita, em 29.08.2018. Afirma a impossibilidade de inversão do ônus da prova e impugna os pedidos acessórios de correção monetária, juros e honorários advocatícios. Diz que a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 1º, §2º, da Lei n.º 6.899/81. Trouxe documentos (fls. 69/98).

Réplica às fls. 101/104.

Instadas as partes a especificarem provas (fls. 105), o requerido pugnou pela prova pericial e documental (fls. 107/108), enquanto os autores pretenderam a prova oral (fls. 109).

Sentença às fls. 110/111, extinguindo o feito sem análise do mérito por falta de interesse de agir.

Apelo às fls. 113/116, contrarrazões às fls. 120/131.

Recurso provido às fls. 136/139, nos seguintes termos: "In casu, considerando-se que o interesse da parte é identificado ante a análise meio da necessidade da atuação jurisdicional para a obtenção do resultado pretendido, é de se reconhecer, de outro lado, que a insurgência da ré exposta em sua contestação e nas contrarrazões, em relação ao pleito autoral, enseja o vislumbre acerca do preenchimento desse requisito, atendida, pois, mencionada regra de transição."

Às fls. 150, saneador, condicionando a apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva à prova testemunhal. Foi deferida também a prova pericial, determinando: "oficie-se ao Hospital Municipal Dr. Ignácio Proença de Gouvêa, na rua Juventus, 562, Mooca, São Paulo, para que traga aos autos os prontuários médicos do segurado CICERO JOSÉ DA SILVA, CPF n. 848.148.704-00."

A determinação de juntada aos autos de prontuário médico foi cumprida às fls. 173/295.

Às fls. 303 sobreveio o despacho: "Oficie-se ao IMESC para realização da perícia e esclarecimento do ponto controvertido (alegada ciência da doença pelo segurado e que acabou ocasionando seu óbito), instruindo-o com cópias das principais peças do processo e prontuário médico de fls. 173/295."

Apresentação de quesitos pela ré às fls. 316/318. A demandada às fls. 319/323 peticionou para o valor de eventual condenação seja indexado pela taxa SELIC, índice que contempla a aplicação de juros de mora e correção monetária.

Laudo pericial às fls. 337/344. As partes se manifestaram às fls. 348/349 e 350/351.

Audiência de conciliação, instrução, debates e julgamento às fls. 369, com oitiva da testemunha Marina Maria da Silva Santos.

Alegações finais da requerida às fls. 374/386.

Alegações finais dos autores às fls. 394/396.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Na hipótese, aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os autores são destinatários finais do produto fornecido pela requerida (artigos 2º e 3º daquele diploma legal).

Restou incontroversa (artigo 374 do CPC) a existência de contrato de seguro, divergindo as partes se os autores fariam jus ao recebimento dos valores, seja pelo fato de Maria Edivane ser ou não beneficiária, seja pelo eventual conhecimento pelo segurado de doença preexistente que lhe tenha causado a morte, o que afastaria o direito pretendido.

Sabe-se que risco é o elemento essencial do contrato de seguro, de tal forma que as partes ao estabelecer o valor do prêmio, o fazem em decorrência do risco assumido. A predeterminação de riscos é válida, decorrendo da natureza do contrato celebrado e está inserida na definição legal do seguro, prevista pelo art. 757 do Código Civil: "Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados".

Desde que a apólice ou o bilhete de seguro mencionem o risco assumido, ou seja, o fato futuro e incerto previsto no contrato, apto a causar o dano, a cláusula que prevê sua limitação não ofende nenhuma norma de ordem pública, já que autorizada por lei a fazê-lo, consoante art. 760 do Código Civil: “A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador; e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário”.

Como ensina Sílvio de Salvo Venosa (Direito Civil, 7ª edição, Volume III, Contratos em Espécie, editora Atlas, 2007, p. 342): “O contrato de seguro tem compreensão e interpretação restritas, não se admitindo o alargamento dos riscos, nem extensão dos termos. Daí por que é essencial que os riscos sejam minudentemente descritos e expressamente assumidos pelo segurador. Um seguro que proteja de furto simples não pode cobrir o roubo ou furto qualificado; um seguro que proteja de incêndio não pode ser estendido à inundação, por exemplo”.

Em outras palavras: a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não permite o alargamento dos riscos assumidos no contrato, desde que expostos de forma clara ao segurado (artigo 46 do CDC).

A documentação trazida aos autos pela requerida, informa que, ao contratar o seguro, em 09.08.2018, o falecido manifestou-se da seguinte forma “Declaro gozar de boa saúde, não portar doença que necessite de acompanhamento médico ou uso contínuo de Medicamentos e que não sou portador de Invalidez Permanente Total.” (fls. 97).

No entanto, vinte dias após a contratação, faleceu, tendo por causa da morte cirrose hepática (fls. 36).

Cumpre, assim, verificar se, no momento da contratação, estava o autor ciente de sua moléstia, uma vez que a jurisprudência do E. TJ/SP somente entende afastado o dever de indenizar quando o segurado tinha condições de saber da doença preexistente:

“AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVAS NECESSÁRIAS INSERIDAS NOS AUTOS. Como salientado em precedentes deste Tribunal de Justiça, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Incumbia à ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, conforme disposto no art. 434 do Código de Processo Civil. A questão envolvia prova documental em todos seus pontos. A prova oral não se fazia pertinente. Rejeição do pedido de anulação da sentença. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Ação de cobrança de indenização securitária. Morte do segurado. Recusa baseada em má-fé (omissão de doença preexistente). Ausência de prova. A alegação de doença preexistente não pode servir de justificativa para negativa de cobertura do sinistro. Importante salientar que, no momento da aceitação do seguro, não foi exigido do falecido consumidor qualquer exame de saúde ou questionário mais detalhado. Registre-se que a obrigação de regulação dos sinistros era da seguradora, a quem competia, de forma ética e lícita, conduzir uma investigação sobre a desconfiança de conduta de má-fé. Inadmissível uma recusa sob o pretexto de uma doença preexistente. O fato do segurado, na data em que aderiu o seguro, ter declarado na proposta de adesão que estava em perfeitas condições de saúde não caracterizava a má-fé, apta a ensejar a perda do direito ao recebimento da indenização securitária. E, como cediço, a boa-fé se presume e a má-fé se comprova. Incidência, ademais, das súmulas nº 609 do STJ e nº 105 deste E. Tribunal de Justiça. Indenização a ser paga ao banco credor, no limite da cobertura, com juros de mora e correção monetária, a partir da recusa. A empresa autora será reembolsada pelos valores por ela quitados após o sinistro, também até os limites da cobertura. Ação parcialmente procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação nº1042655-32.2021.8.26.0002, 20ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 10.10.2022).

O entendimento está em consonância com a Súmula 609 do C. STJ: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

Ora, não tendo a requerida exigido os exames prévios à contratação, resta

verificar eventual má-fé do segurado.

Dito isso, o laudo pericial de fls. 337/344, analisando pormenorizadamente os autos, após discorrer acerca da hepatopatia alcoólica, moléstia de evolução arrastada que acomete aqueles que, como o falecido Cícero, fazem uso abusivo do álcool, diz que ele, em 17.08.2018, foi internado com icterícia, desidratação, dor em hipocôndrio direito e epistaxe e episódio de vômito com sangue, tendo sido diagnosticado com hepatopatia crônica. Acrescentou o expert a inviabilidade de se afirmar que o segurado tivesse consciência da sua doença, dados o prontuário médico apresentado e a ausência de informações médicas sobre intercorrências e internações anteriores. Por fim, afirmou que a hepatopatia pode ser assintomática.

Conclui-se, portanto, não estar demonstrada a má-fé do segurado.

O pagamento do seguro é devido. Resta saber se somente ao pai de Cícero, coautor José Antonio, também beneficiário ou se também a Maria Edivane.

E, de acordo com a prova testemunhal produzida, mediante oitiva de Marina Maria da Silva Santos, moradora da mesma comunidade que Maria Edivane, essa é conhecida amplamente como Wanda, tanto que somente agora soube que o verdadeiro nome da vizinha é Maria Edivane. A coautora é, portanto, parte legítima para a ação que pretende a indenização securitária, que é devida.

E correção monetária incide a partir da ocorrência do sinistro:

“Apelação cível – seguro de veículo – ação de cobrança cumulada com indenizatória por danos morais e materiais – desfecho, na origem, de procedência parcial – inconformismo da suplicada – inconsistência – ciência plena e inequívoca, pelo segurado, das cláusulas de exclusão do risco, não demonstrada – ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito a cargo da requerida, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbira – agravamento do risco não evidenciado – inaplicabilidade do artigo 768 do Código Civil – indenização devida pelo valor de mercado (Tabela FIPE) na data do sinistro e não da liquidação do sinistro (efetivo pagamento) – correção monetária – termo inicial – data do sinistro – não incidência do disposto no artigo 1º, §2º, da Lei nº6.899/81 – condicionamento da reparatória à entrega do DUT – descabimento – sentença preservada – recurso improvido, com majoração dos honorários sucumbenciais – artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.” (Apelação nº1027536-62.2019.8.26.0564, 34ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Tercio Pires, j. 14.02.2022).

Ante todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR a requerida a pagar aos beneficiários o seguro de R\$ 56.000,00, corrigido monetariamente a partir do sinistro e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em razão da sucumbência, arcará a requerida com as custas e despesas processuais, bem como com honorários advocatícios ao patrono dos demandantes, que fixo em 15% do valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC.

P. R. I. C.

São Paulo, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA